Ao Juízo do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo/RS

Incidente nº 5037755-11.2024.8.21.0021

Manifestação complementar

Minuta para revisão jurídica, não protocolada.

O GRUPO ECONÔMICO BIANCHI, por sua representação processual, em atenção à manifestação da credora EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. acerca dos esclarecimentos do Evento 306, apresenta a presente complementação. A resposta limita-se aos pedidos de documentos e de esclarecimento formulados nos itens “b”, “c” e “d” dos requerimentos dessa manifestação.

1. Serviços prestados por terceiros — item “b”

A rubrica de **R$ 1.226.922,49** já foi individualizada no Evento 306 por **113 lançamentos, 47 prestadores e documentos de origem**, informação reconhecida pela própria credora. Os principais lançamentos, de maior expressão econômica, são os cinco prestadores abaixo, que concentram **R$ 1.004.796,15** (81,90% da rubrica):

Prestador	Valor (R$)	Notas	Objeto constante da nota
Andreatta & Giongo Consultores Associados	377.744,39	9	Administração judicial
BJ Locação de Máquinas Agrícolas	281.000,00	3	Locação de máquina para colheita de gergelim
M.A.K. Consultoria Agropecuária	133.663,00	1	Preparo de documentos
RR Pulverizações Agrícolas	112.388,76	2	Pulverização agrícola
Rama Advogados Associados	100.000,00	1	Honorários sucumbenciais da ação de busca e apreensão nº 1000383-10.2025.8.11.0096

São serviços da atividade rural e da recuperação judicial. A locação de máquina e a pulverização atendem a lavoura. A administração judicial e os honorários da busca e apreensão atendem a condução da recuperação e a preservação de bens.

A M.A.K. Consultoria Agropecuária realiza os lançamentos financeiros, operacionais e fiscais da fazenda no Connectere, sistema de gestão de fazendas. A nota de R$ 133.663,00, descrita como preparo de documentos, corresponde a esse serviço de escrituração da atividade.

Não há contrato apartado. A nota fiscal de serviço é o documento do lançamento: identifica prestador, tomador, valor e objeto. As 16 notas estão nesta pasta:

https://drive.google.com/drive/folders/1QF5ezYfH7wUX3xv_soKr_QD0iBKt0HKE

2. Devoluções da ARBAZA — item “c”

O valor de **R$ 1.401.696,28** corresponde às **45 notas fiscais de devolução** emitidas pela ARBAZA ALIMENTOS LTDA. A fazenda não possui balança. Por isso, as notas de venda do gergelim saíram com o peso estimado da carga do caminhão, de 45.000 kg, ao preço de R$ 4,00 o quilograma e, em parte, de R$ 4,05. Esse faturamento original soma **R$ 8.693.214,65**.

Na recepção, a ARBAZA pesa a carga, aplica o desconto de impureza e emite o romaneio. A produção conferida foi de **2.077.172,80 kg**. O preço acertado foi de 1.060.000 kg a R$ 4,00, no valor de R$ 4.240.000,00, e de 1.017.172,80 kg a R$ 3,00, no valor de R$ 3.051.518,40. A receita comercial resulta em **R$ 7.291.518,40**.

As 45 notas de devolução fazem o ajuste entre o faturamento original e essa receita. R$ 8.693.214,65 − R$ 1.401.696,28 = R$ 7.291.518,37. A diferença de R$ 0,03 em relação aos R$ 7.291.518,40 é de arredondamento. As 45 notas estão nesta pasta:

https://drive.google.com/drive/folders/1H15BsMOeJimlcjk08a8dPU4DR8u85XMm

As 70 notas de venda que somam os R$ 8.693.214,65, e os 70 romaneios de classificação correspondentes, estão nesta pasta:

https://drive.google.com/drive/folders/1itZNT6DB8Qu9lJ2IElwCojoDMQRqzpri

3. Diferença de R$ 101.154,16 — item “d”

A diferença entre **R$ 7.291.518,40**, valor comercial antes das contribuições, e **R$ 7.190.364,24**, valor após as deduções, é o FETHAB e o IMAFIR da safra. Não compõe as 45 notas de devolução.

A produção é de **2.077.172,80 kg** (2.077,1728 toneladas). A UPF/MT utilizada é de **R$ 243,49**. O FETHAB corresponde a 12% da UPF por tonelada e o IMAFIR a 8%:

2.077,1728 t × R$ 243,49 × 12% = **R$ 60.692,50** de FETHAB.
2.077,1728 t × R$ 243,49 × 8% = **R$ 40.461,66** de IMAFIR.
R$ 60.692,50 + R$ 40.461,66 = **R$ 101.154,16**.
R$ 7.291.518,40 − R$ 101.154,16 = **R$ 7.190.364,24**.

Operação	Quantidade (kg)	Preço (R$/kg)	Total bruto (R$)	FETHAB (R$)	IMAFIR (R$)	Líquido (R$)
Barter 253/2025	760.000,00	4,00	3.040.000,00	22.206,29	14.804,19	3.002.989,52
253/2025	300.000,00	4,00	1.200.000,00	8.765,64	5.843,76	1.185.390,60
253/2025-1	360.000,00	3,00	1.080.000,00	10.518,77	7.012,51	1.062.468,72
Sem contrato	657.172,80	3,00	1.971.518,40	19.201,80	12.801,20	1.939.515,40
Total	**2.077.172,80**		**7.291.518,40**	**60.692,50**	**40.461,66**	**7.190.364,24**

Dos 2.077.172,80 kg, 1.060.000 kg a R$ 4,00 estão no barter 253/2025 (760.000 kg) e no contrato 253/2025 (300.000 kg). Os 1.017.172,80 kg a R$ 3,00 estão no contrato 253/2025-1 (360.000 kg) e na quantidade sem contrato (657.172,80 kg).

A parcela do barter, FETHAB R$ 22.206,29 e IMAFIR R$ 14.804,19, juntos R$ 37.010,48, foi descontada no acerto do contrato 253/2025. A parcela fora do barter, FETHAB R$ 38.486,21 e IMAFIR R$ 25.657,47, juntos R$ 64.143,68, corresponde aos lançamentos do controle financeiro, que somam R$ 64.143,67. O centavo é arredondamento. As duas parcelas fecham a diferença de R$ 101.154,16.

4. Requerimento

Requer-se o recebimento dos presentes esclarecimentos, para apreciação dos itens “b”, “c” e “d” da manifestação da credora, em conjunto com as notas indicadas nos links acima.

Termos em que pede deferimento.

[Local], [data].

[Advogado(a) responsável – OAB]